ע.י. נופר אנרג'י בע"מ ("החברה")

31 בדצמבר 2025

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
www.tase.co.il

א.ג.נ.,

הנדון: **<u>רכישת פורטפוליו של תשעה פרוייקטים בארה"ב</u>**

החברה מתכבדת להודיע כי ביום 30 בדצמבר 2025, **Nofar USA Energy Investments and Management LLC**[1] ("**החברה הבת**" או "**הרוכשת**") התקשרה בהסכם לרכישת פורטפוליו פרוייקטים סולאריים בארה"ב, בהיקף כולל של כ-1 GW (dc) ("**הסכם הרכישה**" ו"**הפורטפוליו**"), מחברת PineGate Renewables LLC ("**המוכרת**"), חברה המצויה בהליכי פשיטת רגל (Chapter 11) בבית המשפט ביוסטון טקסס בארה"ב. התקשרות בהסכם כפופה לאישור בית המשפט הפדרלי ותנאים מתלים נוספים כמפורט בסעיף 4.1 להלן

1. <u>פרטים בדבר הפרוייקטים נשוא הפורטופוליו</u>:

1.1. הפורטפוליו מורכב מ-9 פרויקטים סולאריים ברשת ההולכה (Utility-Scale) הממוקמים ב-4 מדינות בארה"ב (טקסס, אלבמה, צפון קרוליינה ודרום קרוליינה), בהספק כולל של כ-1 GWdc, מתוכם 7 פרויקטים בהפעלה מסחרית (648 MWdc), פרויקט אחד בשלב הקמה מתקדם (106 MWdc) ופרויקט אחד בשלב תחילת הקמה (225 MWdc). רכישת הפורטפוליו תתבצע באמצעות רכישת מלוא הזכויות בחברות בנות מקבוצת המוכרת אשר מחזיקות בפרוייקטים.

1.2. למועד הדוח, 7 הפרויקטים בהפעלה מסחרית מייצרים חשמל ומוכרים אותו במסגרת הסכמי רכישת חשמל (PPA) לטווח ארוך לרוכשים תאגידיים ו/או לחברות תאגידי חשמל מוסדרים, כולם בעלי דירוג אשראי גבוה ברמת "השקעה" ('Investment-Grade Credit Rating'). סך החוב הבכיר בגין הפרויקטים בהפעלה מסחרית למועד הדוח הינו כ-261 מיליון דולר, וסך ההתחייבויות לשותפי מס הינן להערכת החברה כ-120 מיליון דולר.

1.3. למועד הדוח, הפרויקט בשלב הקמה מתקדם ('Foley') הגיע לשלב של השלמה טכנית Mechanical Completion' ונחתם הסכם למכירת חשמל לטווח ארוך. הפרויקט נרכש ללא חוב בכיר, ובאופן שבו הרוכשת תהיה זכאית לנצל מלוא הטבות המס בגין ההשקעה בו (ITC) אשר צפויות להיות בשיעור של כ- 40%.

1.4. למועד הדוח, בגין הפרויקט בשלב פיתוח מתקדם ('Lavender') ניתן אישור חיבור לרשת החשמל, נחתם הסכם למכירת חשמל (PPA) לטווח ארוך, ונרכש ציוד מתח גבוה אשר מקנה לפרויקט מעמד

[1] תאגיד המוחזק, בשרשור 90% על ידי החברה.

של 'תחילת הקמה' לצורך הטבות המס בגין ההשקעה (ITC Safe Harbor). הפרויקט צפוי להנות מהטבות מס בשיעור של כ- 50%.

1.5. להלן מידע נוסף אודות הפרוייקטים:

פרוייקט	מדינה בארה"ב / שוק חשמל	מגה וואט DC	סטטוס הפרוייקט	מועד הפעלה מסחרית	תקופת PPA (ממועד הפעלה מסחרי)
Jungmann	טקסס / ERCOT	53	בהפעלה מסחרית	2025	15 שנים
Texas One	טקסס / ERCOT	67	בהפעלה מסחרית	2025	15 שנים
Lavender	טקסס / ERCOT	225	תחילת הקמה	יולי 2027 (תחזית בלבד)	15 שנים
East Atmore	אלבמה / SERC	115	בהפעלה מסחרית	2025	17 שנים
Foley	אלבמה / SERC	106	הקמה מתקדמת	יולי 2026 (תחזית בלבד)	17 שנים
Cabin Creek	צפון קרוליינה / SERC	98	בהפעלה מסחרית	2023	5 שנים ('מתקן כשיר' עם PPA מתחדש)
Phobos	צפון קרוליינה / SERC	110	בהפעלה מסחרית	2023	5 שנים ('מתקן כשיר' עם PPA מתחדש)
Allora	דרום קרוליינה / SERC	99	בהפעלה מסחרית	2023	5 שנים ('מתקן כשיר' עם PPA מתחדש)
Gunsight	דרום קרוליינה / SERC	106	בהפעלה מסחרית	2022	5 שנים ('מתקן כשיר' עם PPA מתחדש)

2. <u>מחיר הרכישה של הפורטפוליו</u>:

2.1. מחיר הרכישה הכולל עבור הפורטפוליו הינו 285 מיליון דולר ("**מחיר הרכישה**").

מחיר הרכישה יהיה כפוף להתאמות כמפורט להלן: במועד השלמת העסקה, מחיר הרכישה יוגדל בסכום השווה לסך כל התשלומים וההוצאות ששולמו או שנצברו על ידי המוכרת החל מיום 1 בינואר 2026 ועד למועד השלמת העסקה, לצורך הקמת ופיתוח הפרוייקטים Foley ו- Lavendar, ועלויות תפעול הפעילות במהלך העסקים הרגיל והכל בכפוף לתקציב מוסכם מראש בין הצדדים ("**עלויות תקופת הביניים**").

מחיר הרכישה עשוי להיות מופחת במועד השלמת העסקה, ככל שיתקיים אחד מהמקרים הבאים: (1) התרחשות אירוע סעדים (Remedies Event) בפרויקטים, לרבות האצת חובות או מימוש בטוחות במסגרת מימון הפרויקטים הבכיר; או (2) שימוש שנעשה על ידי המוכרת בכספי ביטוח או פיצויים בגין אובדן נכסים (Net Cash Proceeds) לצורך פירעון מוקדם של מימון חייבים במסגרת הליך בית משפט (Debtor – in Possession Financing Facility) ("**הלוואות DIP**"); בכל אחד מהמקרים האמורים, מחיר הרכישה יופחת בסכום הרלוונטי כאמור.

2.2. להלן לוח הזמנים הצפוי לתשלום מחיר הרכישה:

2.2.1. פיקדון – 28.5 מיליון דולר הופקדו על ידי הרוכשת בנאמנות בהתאם לנוהלי בית המשפט ("**הפיקדון**"). במועד השלמת העסקה, יועבר הפיקדון כתשלום על חשבון מחיר הרכישה.

תנאים להשבת הפיקדון במקרה של אי השלמת הסכם הרכישה (הפיקדון יוחזר לרוכשת במקרים הבאים בלבד ובכל מקרה אחר, הפיקדון יחולט במלואו):

- אם הסכם הרכישה לא יאושר על ידי בית המשפט, הפיקדון יוחזר תוך חמישה ימים ממועד החלטת בית המשפט.
- אם הרוכשת תבטל את הסכם הרכישה עקב הפרתה המהותית של המוכרת, ובכלל זה מצגים מהותיים לא נכונים, התחייבויות או חובות מהותיים לא מדווחים, או אי עמידה בקובננטים ובתנאי ההליך עד למועד השלמת העסקה.
- אם הסכם הרכישה יבוטל מכל סיבה אחרת (לרבות אי-קבלת אישורים רגולטוריים עד 20 בפברואר 2026 ("**מועד הפקיעה**")), יחולט מהפיקדון סכום לכיסוי הוצאות תקורה ושכר טרחה על פי תקציב מוסכם מראש עד לסכום כולל של כ- 9.5 מיליון דולר בגין חודשים ינואר ופברואר 2026 ("**עלויות העיזבון**"), ויתרת הפיקדון תוחזר לרוכשת. לרוכשת אופציה להאריך את מועד הפקיעה בכפוף לכך שתישא בעלויות העיזבון בתקופת הארכת האופציה כאמור.

2.2.2. תשלום יתרת מחיר הרכישה (כ-256.5 מיליון דולר), יבוצע עם השלמת העסקה, אשר צפויה להתרחש, בכפוף, בין היתר, לקבלת האישורים הרגולטוריים הנדרשים, תוך 45-60 ימים ממועד אישור הסכם הרכישה על ידי בית המשפט.

2.3. סך הוצאות העסקה, עלויות העזבון עד מועד השלמת העסקה, ועלויות תקופות הביניים החל מ-1 בינואר 2026 ועד מועד השלמת העסקה, בהן צפויה הרוכשת לשאת, צפויים לעמוד על סך של כ-19 עד כ-41 מיליון דולר, זאת בהתאם למשך הזמן ממועד החתימה ועד מועד השלמת העסקה, וכן

עלולות להידרש הוצאות נוספות. בנוסף, במועד השלמת העסקה נדרשת הרוכשת להחליף ערבויות מסוימות ממוסדות פיננסיים אשר ניתנו בקשר עם הסכמי רכישת חשמל והתחייבויות נוספות בסכום כולל של כ-62 מיליון דולר. בכוונת הרוכשת לממש קווי אשראי קיימים ולפעול לקבלת קווי אשראי נוספים לצורך החלפת ערבויות אלה.

3. <u>אופן מימון הרכישה</u>:

3.1. בכוונת הרוכשת לממן את הרכישה באמצעות שילוב של הלוואות Non Recourse לרוכשת (בהסתמכות על הפורטפוליו בלבד) הצפוי להסתכם בכ50% - 60% מסך עלויות הרכישה (המהווים כ- 150 - 180 מיליון דולר), מקורות עצמאיים של החברה ו/או גיוס הון בחברות בנות בלבד ו/או גיוס חוב בחברה, הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה ובכפוף לכל דין וקבלת האישורים הנדרשים בהתאם לדין.

3.2. בכוונת הרוכשת להקים את פרויקט Lavender ולהביאו לשלב הפעלה מסחרית עד סוף שנת 2027. בכוונת הרוכשת לגייס חוב, שמורכב מחוב בכיר למימון הקמת הפרויקט והלוואת גישור עד קבלת הטבות המס (ITC), בהיקף של כ-240 עד 260 מיליון דולר ואת יתרת עלויות הקמת הפרויקט בכוונת החברה לממן בהון עצמי בהיקף של כ-30 מיליון דולר.

3.3. להערכת הרוכשת, על פי התוכנית העסקית שהוכנה עבור הפורטפוליו, בתוך 24 חודשים מרכישת הפרוייקט, בכוונת הרוכשת לייצר מקורות מימון בסך כולל של כ 290 – 340 מיליון דולר, כמפורט להלן:

מקור המימון	צפי סכומים	מועד מימוש (תחזית בלבד)
חוב בכיר ומימוש הטבות מס עבור פרוייקט "Foley"[1]	110 עד 130 מיליון דולר	יולי עד דצמבר 2026
מכירת פרוייקט "Lavender"[2] לאחר הפעלה מסחרית	90 עד 100 מיליון דולר[3]	יולי עד דצמבר 2027
הכנסת שותף מיעוט לפורטפוליו בשיעור של 49%	90 עד 110 מיליון דולר (ללא "Lavendar") או 142 עד 160 מיליון דולר (אם פרויקט "Lavendar" לא נמכר) [4].	דצמבר 2027
סה"כ הערכת מקורות מהפורטפוליו במהלך 24 החודשים הראשונים	**290 עד 340 מיליון דולר**	

(1) Foley נרכש כפרויקט שהגיע להשלמה מכנית ("Mechanical Completion") וסך ההוצאות ההיוון שלו (Capex) בגינו עמדו על כ-150 מיליון דולר. הפרוייקט נרכש ללא חוב ולפני מימוש הטבות המס (ITC). מזכרי הבנות לא מחייבים למימון בכיר לפרויקט ולהשקעת שותף מס התקבלו אצל המוכרת קודם להגשת הבקשה לפשיטת רגל (Chapter 11). הרוכשת מתכוונת לבחון היתכנות הצעות אלה וכן חלופות אחרות למימון הפרויקט ולמימוש זיכויי המס. מימון היתרה צפויה לצורך השלמת הקמת הפרוייקט היא כ-17 מיליון דולר, שצפויים להיות מוזרמים במחצית הראשונה של שנת 2026. בהתאם לכללי החשבונאות הטבות המס בגין הפרויקט בסך של כ-70 עד 80 מיליון דולר צפויות להירשם כהכנסה הנפרסת על פני חמש שנים בספרי חברת הבת.

(2) Lavender נרכש כפרויקט בתחילת הקמה. ההערכות המפורטות לעיל מבוססות על ההנחה שהוצאות היוון (Capex) יהיו כ-290 מיליון דולר. בהתאם לכללי החשבונאות הטבות המס בגין הפרויקט בסך של כ-170 עד 180 מיליון דולר צפויות להירשם כהכנסה הנפרסת על פני חמש שנים בספרי הרוכשת.

(3) הסכום 90 עד 100 מיליון דולר הינו לאחר קיזוז הוצאות הקמה המוערכות בכ-30 מיליון דולר.

(4) הסכומים 90 עד 110 מיליון דולר (ללא "Lavendar") או 142 עד 160 מיליון דולר (אם פרויקט "Lavendar" לא נמכר) הינם לאחר קיזוז הוצאות פיתוח הקמה והשבחה המוערכות בכ-55 מיליון דולר.

4. <u>מועד השלמת ההסכם ותנאים מתלים לביצוע ההסכם</u>:

4.1. השלמת הסכם הרכישה כפופה לתנאים מתלים כמקובל בעסקאות רכישה מסוג זה וכן לתנאים עיקריים כדלקמן:

4.1.1. אישור Federal Energy Regulatory Commission;

4.1.2. העדר הפרה מהותית של מצגים והתחייבויות המוכרת;

4.1.3. העדר אירוע בעל השפעה שלילית מהותית כהגדרת המונח בהסכם המכירה;

4.1.4. העדר הפרה של מצגים מסוימים שצוינו של המוכרת הנוגעים להיעדר התחייבויות והפרות או מחדלים מסוימים במסגרת הסכמי הפרויקטים, אשר יגרמו לרוכשת הפסדים הצפויים לעלות על 7 מיליון דולר;

4.1.5. העדר אירוע ברירת מחדל במסגרת הלוואות DIP ו/או מימוש סעדי המלווים באופן הפוגע בהשלמת הסכם הרכישה;

4.1.6. העברת זכויות/תביעות בין-חברתיות אשר משועבדות לטובת מלווים מסוימים לרוכשת;

4.1.7. קבלת אישורי צדדים שלישיים לעסקה, לרבות מלווים ושותפי מס (ככל שנדרשת הסכמתם) וכן קבלת אישורים לפי חוקי הגבלים עסקיים (לרבות HSR), ככל שנדרשים;

4.1.8. סיום/הסדרה לשביעות רצון הרוכשת של הליכי פשיטת רגל (Chapter 11) של כל יישות המחזיקה בפרוייקטים שהינה Debtor וכן שאף ישות כאמור אינה כפופה להליך חדלות פירעון אחר;

4.1.9. מתן צו מכירה סופי על ידי בית המשפט המאשר את הסכם הרכישה ומתיר את מכירת הפורטפוליו לרוכשת.

4.2. השלמת הסכם הרכישה וקיום התנאים המתלים צפויה תוך 45-60 יום מאישור בית המשפט להסכם הרכישה. בית המשפט צפוי להוציא צו בנוגע להסכם הרכישה זמן קצר לאחר דיון המכירה, אשר מתוכנן ל-5 בינואר 2026

5. <u>תכנית התאגיד לגבי הפורטפוליו</u>:

ביחס לפרוייקטים הפעילים –

בכוונת הרוכשת להפעיל תוכנית להשבחת הפרויקטים ולשפר את ביצועיהם התפעוליים (אשר היו נמוכים מהמצופה לפרוייקטים אלו). בהקשר זה התוכנית העסקית של החברה כוללת תקציב בהיקף של כ-8-10 מיליון דולר לביצוע תיקונים ושיפורים בפרוייקטים, ולחידוש מלאי חלקי חילוף. בנוסף, בכוונת הרוכשת לבחון הזדמנויות להעלאת ערך הפרויקטים, בין היתר, באמצעות קידום הוספת של פרויקטי אגירה ו/או פיתוח מרכזי נתונים (Data Centers) בשטחי הפרויקטים או בסמוך אליהם.

ביחס לפרויקט Foley (פרוייקט בבניה מתקדמת) ופרויקט Lavendar (פרוייקט בפיתוח מתקדם) – ראה הערות שוליים לטבלה בסעיף 3.3 לעיל.

רכישת הפורטפוליו צפויה להגדיל באופן משמעותי את היקף הנכסים המניבים של החברה, לתרום לגידול משמעותי בהכנסותיה ממכירת חשמל, לגידול ב-EBITDA, ולתרום לגידול משמעותי בתזרים המזומנים מפעילותה השוטפת של החברה. בהנחת פעילות מלאה של הפורטפוליו, הצפויה החל משנת 2028 ואילך, להערכת החברה, ה- EBITDA השנתית (למעט סעיפים חד פעמיים) תעמוד על סך של כ- 60 מיליון דולר (עם פרויקט Lavendar) או כ-45 מיליון דולר (ללא פרויקט Lavender).

6. **<u>נתונים פיננסים</u>:**

להלן נתונים כספיים המבוססים על דוחות כספיים מבוקרים לשנים 2023 ו-2024, אשר התקבלו מהמוכרת, ביחס לארבעה פרויקטים אשר הוקמו בשנים 2022 ו 2023.

הדוחות הכספיים נערכו בהתאם לעקרונות החשבונאיים המקובלים בארצות הברית (US GAAP).

שם הפרוייקט	נתונים כספיים	שנת 2023	שנת 2024
		אלפי דולר	
Cabin Creek	סה"כ הכנסות	5,261	6,405
	סך נכסים	147,747	145,228
	סך התחייבויות	65,281	62,711
Phobos	סה"כ הכנסות	6,932	5,338
	סך נכסים	160,188	158,089
	סך התחייבויות	73,320	69,825
Allora	סה"כ הכנסות	3,403	5,418
	סך נכסים	137,699	136,224
	סך התחייבויות	54,206	55,720
Gunsight	סה"כ הכנסות	5,292	5,252
	סך נכסים	150,049	145,331
	סך התחייבויות	58,456	50,727

נכון למועד הדוח, אין בידי החברה נתונים כספיים מלאים ומבוססים בגין תקופות הביניים לשנת 2025 וכן אודות הרווח הגולמי, רווח תפעולי והרווח הנקי של הפרוייקטים.

המידע הכלול בדיווח זה בדבר השלמת עסקת הרכישה ומועדה; התקיימות התנאים המתלים (לרבות קבלת אישור בית המשפט האמריקאי ואישור FERC); אומדן עלויות העסקה מימון הרכישה (לרבות מימון Non Recourse , מקורות עצמאיים של החברה ו/או גיוס הון ו/או גיוס חוב וכן מקורות המימון המתוארים, בין היתר בסעיף 3.3 לעיל); תחזיות בדבר מועדי ההפעלה המסחרית (COD) של הפרויקטים Foley ו-Lavender; שיעורי הטבות המס (ITC) הצפויים בפרויקטים Foley ו-Lavender; התוכנית להשבחת הפרויקטים ותקציב התיקונים והשיפורים; וכן התחזיות בדבר מקורות במזומן מהפורטפוליו במהלך 24 חודשים מרכישתו והתחזית בדבר ה-EBITDA השנתית החל משנת 2028 ואילך, מהווים "מידע צופה פני עתיד" כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

מידע זה מבוסס על הערכותיה הסובייקטיביות של הנהלת החברה נכון למועד הדיווח, על תוכניות עבודה ראשוניות, על מצגים שנמסרו לחברה על ידי המוכרת ועל ניתוח תנאי השוק הנוכחיים בארה"ב. התממשות הערכות ותחזיות אלה אינה ודאית, אינה בשליטתה הבלעדית של החברה ועשויה שלא להתרחש או להתרחש באופן שונה מהותית מהמתואר לעיל.

הגורמים העיקריים העשויים להוביל לכך שהערכות החברה לא יתממשו כוללים, בין היתר: אי-קבלת אישור בית המשפט בטקסס להסכם או שינוי בתנאיו; התנגדויות מצד נושים או צדדים שלישיים להליך המכירה; אי-קבלת אישורים רגולטוריים נדרשים; קשיים בהשגת המימון הנדרש לאור תנאי השוק וסביבת הריבית; עיכובים בהקמת הפרויקטים או בחיבורם לרשת החשמל; שינויים בחקיקת המס בארה"ב המשפיעים על הטבות ה-ITC; כשלים טכניים בלתי צפויים בפרויקטים הפעילים הדורשים השקעות גבוהות מהמתוכנן; ירידה במחירי החשמל בשווקי היעד; וכן התממשות גורמי הסיכון המפורטים בדוחותיה התקופתיים של החברה.

בכבוד רב,

ע.י. נופר אנרג'י בע"מ

באמצעות: עופר ינאי, מנכ"ל ודירקטור